II - preservação da biodiversidade.

Art. 6º O Poder Executivo deverá criar programas específicos por meio de seus órgãos competentes, os quais incentivem a implantação e ampliação, por parte do Poder Público Municipal, da política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável.

Art. 7º V E T A D O.

I - V E T A D O;

II - V E T A D O;

III - V E T A D O.

§ 1º V E T A D O.

§ 2º V E T A D O.

Art. 8º Os Municípios deverão apresentar planos de gestão para a política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável, devidamente aprovados pelos órgãos estaduais competentes, quando da solicitação de financiamento às instituições oficiais.

Art. 9º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de dezembro de 2001, 180º da Independência e 113º da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
HERMES GOMES DE ABREU
MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA
JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
VALTER ALBANO DA SILVA
FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
CARLOS AVALONE JÚNIOR
JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA
VITOR CANDIA
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
JÚLIO STRUBING MULLER NETO
FAUSTO DE SOUZA FARIA
PEDRO PINTO DE OLIVEIRA
SUELI SOLANGE CAPITULA
ROBERTO TADEU VAZ CURVO
PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA
THIERS FERREIRA
FREDERICO GUILHERME DE MOURA MÜLLER
SABINO ALBERTÃO FILHO
JURANDIR ANTÔNIO FRANCISCO

Excelentíssimos Senhores Integrantes
do Poder Legislativo Mato-grossense:

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as **RAZÕES DE VETO PARCIAL** aposto ao projeto de lei que ***"dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável no Estado de Mato Grosso",*** aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 28 de novembro do ano transato.

O presente projeto de lei, de iniciativa parlamentar, busca a elaboração de uma política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável, mediante a implementação de programas voltados à visitação controlada e responsável às áreas naturais e culturais, sempre visando a preservação da biodiversidade.

A proposta estabelece que o Estado - Poder Executivo, além de criar programas específicos, poderá conceder incentivos fiscais e financeiros às instituições públicas e privadas que comprovem investimentos nas atividades definidas no artigo 7º, seus incisos e parágrafos.

Em que pese a iniciativa desse Parlamento, a matéria gizada neste artigo 7º há de ser inteiramente rejeitada por manifesta inconstitucionalidade.

A Constituição da República tratando da concessão de isenção do ICMS determina, no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", que cabe à Lei Complementar regular a forma como mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos e revogados.

Adiante, a Carta Magna, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 34, § 3º, assegurou a vigência da legislação anterior no que não fosse incompatível com o novo sistema tributário nacional. Já o § 8º, do mesmo artigo 34, autorizou a celebração de convênio nos termos da Lei Complementar nº 24, de 07/01/75, enquanto não editada a lei complementar necessária à instituição do ICMS.

Embora editada a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1.996, dispondo sobre o ICMS, esta silenciou quanto à forma de concessão de benefícios fiscais, razão pela qual, de acordo com as normas constitucionais retrocitadas, há de ser observado, quando à presente matéria, as disposições da Lei Complementar nº 24/75.

E esta Lei Complementar diz em seu artigo 1º, que *as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.* Idêntica orientação vem traçada na Lei estadual nº 5.419, de 27/12/88, que institui o ICMS.

Vê-se, pois, que não cabe à lei estadual conceder qualquer isenção, bem como falta ao Estado competência para, isoladamente, fazê-lo.

Ressalte-se, ainda, que dando cumprimento ao que determina o artigo 163 da Constituição da República, a União fez editar, em 04 de maio do corrente ano, a Lei Complementar nº 101, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Este texto, no artigo 14, que a concessão ou ampliação de qualquer incentivo ou benefício fiscal da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada (1) de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, (2) atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e (3) a pelo menos uma das seguintes condições: - demonstração de que a renúncia não afetará as metas de resultados fiscais previstas, ou – estar acompanhada de medidas de compensação.

Veda-se, assim, a renúncia de receita sem que haja e seja demonstrado que não haverá comprometimento orçamentário, seja através de prévia previsão legal ou mediante os mecanismos de compensação citados no texto complementar.

A proposição em análise, projetando a concessão de incentivos fiscais, agride frontalmente todas as disposições constitucionais citadas, além de inobservar as regras gizadas pela denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim exposto, veto parcialmente o projeto de lei em destaque, tão somente com relação ao artigo 7º, seus incisos I, II e III e seus §§ 1º e 2º, por entendê-lo inconstitucional, ante as razões especificadas.

Nesta oportunidade, reitero aos ilustres Deputados protestos de alta consideração e apreço.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de dezembro de 2001.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado

LEI Nº 7.599, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001.

Autor: Deputado Wilson Teixeira Dentinho

Proíbe a prática do fumo em escolas públicas e particulares de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e técnico e estabelecimentos congêneres.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição do Estadual, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida a prática do fumo no interior de todas as escolas públicas e particulares de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e técnico e estabelecimentos congêneres, inclusive cursos diversos, onde seja preponderante a presença de criança e adolescente.

§ 1º Considera-se transgressor, para fins desta lei, a pessoa que estiver fazendo uso do tabaco e seus derivados, sendo considerado igualmente responsável por esta infração o estabelecimento educacional, dada a sua omissão.

§ 2º A transgressão ao art. 1º sujeitará o infrator, pessoa física, ao pagamento de valor equivalente a 50 (cinqüenta) UFIRs, e pessoa jurídica ao pagamento de valor equivalente a 150 (cento e cinqüenta) UFIRs.

Art. 2º Os estabelecimentos referidos no *caput* do art. 1º deverão reproduzir e afixar nas principais dependências, incluídas as salas de aula, cartaz alusivo à proibição, como segue:

Medidas cartaz: folha em formato Of.
Texto: O FUMO FAZ MAL À SAÚDE.
É PROÍBIDO FUMAR NESTAS DEPENDENCIAS.
Lei nº ....., data.

Art. 3º A transgressão ao disposto no *caput* do art. 1º será lavrada pelo órgão regional de educação, que deverá manter equipe para realização da atuação, em horário compatível com o dos estabelecimentos educacionais que a ele se subordinam.

Parágrafo único. O auto deverá ser lavrado concomitantemente contra o transgressor e a administração do estabelecimento educacional.

Art. 4º O auto devidamente lavrado deverá ser encaminhado à Secretaria Estadual de Fazenda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º Apurado o valor do débito, os autuados terão o prazo de 30 (trinta) dias para recolher o pagamento.